

辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司

二 00 九年第三次临时股东大会的法律意见

致：沈阳商业城股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定，辽宁成功金盟律师事务所接受沈阳商业城股份有限公司（以下称公司）的委托，指派徐静波、崔增平律师就公司于 2009 年 12 月 31 日召开的 2009 年第三次临时股东大会出具本法律意见。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：

一、股东大会的召集程序、召开程序合法

本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于 2009 年 12 月 31 日上午 9：30 分在沈阳市中街路 212 号公司五楼会议室召开。

公司董事长张殿华主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场作出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名存档。

本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳商业城股份有限公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员具有资格

根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师的查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司股份 44,790,456 股，占公司有

表决权总股份的 25.14%。经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。

三、股东大会表决程序符合法律和公司章程

本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；《关于出售公司持有的盛京银行部分股权的议案》、《关于核销公司职工安置费用的议案》、《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》三项议案，经表决同意 44,790,456 股，占参会有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。出席会议的股东未对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳商业城股份有限公司章程》和本次股东大会表决方式的相关规定。

四、股东大会通过的决议合法有效

本次股东大会经合法程序表决，通过的本次股东大会《关于转让公司持有的盛京银行部分股权的议案》、《关于核销职工安置费用的议案》、《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（本页无正文，为辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司二 00 九年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页）

辽宁成功金盟律师事务所

负责人：迟成海

经办律师：徐静波

经办律师：崔增平

二 00 九年十二月三十一日